

Syrer soll kein Flüchtling sein; Das Hamburger Oberverwaltungsgericht gewährt einem Syrer keinen Flüchtlingsstatus. Er entging dem Wehrdienst, indem er das Land....

Syrer soll kein Flüchtling sein; Das Hamburger Oberverwaltungsgericht gewährt einem Syrer keinen Flüchtlingsstatus. Er entging dem Wehrdienst, indem er das Land verließ und bekam in Deutschland nur subsidiären Schutz

taz, die tageszeitung

Montag 15. Januar 2018

Copyright 2018 Contrapress media GmbH Vervielfältigung nur mit

Genehmigung des taz-Verlags All Rights Reserved



Section: NORD AKTUELL; S. 25

Length: 739 words

Byline: Hannes Stepputat

Highlight: Das Hamburger Oberverwaltungsgericht gewährt einem Syrer keinen Flüchtlingsstatus. Er entging dem Wehrdienst, indem er das Land verließ und bekam in Deutschland nur subsidiären Schutz

Body

Von Hannes Stepputat

Ein junger Syrer wird nicht als Flüchtling anerkannt. Der heute 20-jährige Mohammad Hussain war aus Furcht, zur Wehrpflicht eingezogen zu werden, im Januar 2016 nach Deutschland geflohen und beantragte Asyl. Doch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gewährte ihm lediglich einen subsidiären Schutz und damit nur eine Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr mit Option auf Verlängerung. Auch ein Familiennachzug ist in diesem Fall ausgeschlossen. Dagegen hatte Hussain geklagt und bereits in erster Instanz verloren.

Nun wies das Hamburgische Oberverwaltungsgericht (OVG) die Berufungsklage des Mannes ab, teilte das Gericht am Freitag mit. Ich finde das Urteil erschreckend und halte die Entscheidung auch europarechtlich für nicht richtig, sagte Rechtsanwältin Maxi Schele, die den Kläger vertrat. Bislang ist unklar, ob die Entscheidung nur für den Einzelfall oder generell für Wehrdienstverweigerer gelten soll, da die Urteilsbegründung noch nicht vorliegt.

Hussain, der wenige Tage nach seinem 18. Geburtstag aus Syrien geflohen war, wolle keine Menschen töten und habe Angst, als Soldat in Assads Armee an Kriegsverbrechen teilnehmen zu müssen, hatte er erklärt. Der Prozess drehte sich vor allem um die Frage, ob die Gefahren, die nach Syrien zurückkehrenden Wehrverweigerern drohen, eine politische Verfolgung darstellen und sie deshalb als Flüchtlinge anerkannt werden müssten. Rückkehrern droht die Inhaftierung, Folter oder Zwangsrekrutierung, nach der sie als Soldaten auch an Kriegsverbrechen beteiligt werden könnten. Laut Asylgesetz gilt als Verfolgung auch Strafverfolgung oder Bestrafung wegen Verweigerung des Militärdienstes in einem Konflikt, wenn der Militärdienst Verbrechen [] umfassen würde.

Laut Anwältin Schele haben bisher drei Gerichte syrischen Kriegsverweigerern den Flüchtlingsstatus zuerkannt, während mit dem aktuellen Urteil nun fünf Gerichte dies ablehnten. Nach einer europäischen Richtlinie können

Syrer soll kein Flüchtling sein; Das Hamburger Oberverwaltungsgericht gewährt einem Syrer keinen Flüchtlingsstatus. Er entging dem Wehrdienst, indem er das Land....

Deserteure Asyl bekommen, wenn sie sich sonst an Kriegsverbrechen hätten beteiligen müssen. Diese Regelung geht auf den Fall eines desertierten US-Soldaten zurück, der in Deutschland Asyl beantragt hatte, was jedoch abgelehnt wurde. Im Hamburger Prozess war allerdings fraglich, ob Hussain überhaupt als Wehrdienstverweigerer gelten kann, da er zum Zeitpunkt seiner Flucht noch nicht einberufen war.

Doch als Volljähriger ist er in Syrien prinzipiell wehrpflichtig. Dass Assads Soldaten Kriegsverbrechen begehen, stehe für das Gericht außer Frage, hatte der Vorsitzende Richter während der Verhandlung gesagt. Eine Richterin hatte betont, dass das Regime, wann immer es um Gefängnisse gehe, unglaublich brutal handle.

Hussains Anwältin argumentierte, dass Wehrdienstverweigerung vom syrischen Regime als politischer Akt gewertet und über das Maß hinaus bestraft werde. Aus diesem Grund handle es sich um eine politische Verfolgung. Hussain befürchtet nach seiner Rückkehr nach Syrien inhaftiert und misshandelt zu werden und dann nach einer minimalen Ausbildung an die Front geschickt zu werden.

Wir haben erst die Folter, dann den Fronteinsatz, so die Anwältin, deren Auffassung durch Berichte des Flüchtlingshilfswerks UNHCR gestützt wird. Auch das Auswärtige Amt berichtete in der Vergangenheit von Verhaftungen für Wehrverweigerer und von Folter, die die syrischen Sicherheitskräfte allgemein im größeren Maßstab anwendeten.

Doch der Vertreter des BAMF, Ulf Stiehr, wies diese Annahmen zurück. Es sei zwar unstrittig, dass einzelne Übergriffe vorkommen können, für die Mehrheit der wehrfähigen Männer sei dies jedoch nicht belegt. Damit fehle es an der rechtlich notwendigen beachtlichen Wahrscheinlichkeit der Verfolgung.

Auch das Gericht wies dies zurück. Hussain habe zuvor ein unpolitisches Leben in Damaskus geführt. Eine Strafe wegen Kriegsverweigerung sei nur dann ein Verfolgungsgrund, wenn weitere Aspekte der Verfolgung hinzukämen.

Gründe, bleiben zu dürfen

Vereinfacht gesagt gibt es in Deutschland für Geflüchtete drei Möglichkeiten, eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten:

Als Flüchtling, dem im Heimatstaat eine Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe droht.

Als subsidiär Schutzbedürftige, die etwa durch einen Bürgerkrieg im Heimatland bedroht sind.

Ein Abschiebeverbot aus humanitären Gründen ist die dritte Option, wie bei einer schweren Krankheit.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (99%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (90%); NEGATIVE NACHRICHTEN (90%); STREITKRÄFTE (90%); VERBRECHEN (90%); VERBRECHEN GEGEN DIE MENSCHLICHKEIT (90%); GEFÄNGNISSTRAFEN (89%); GERICHTSHÖFE (89%); GERICHTSURTEILE (89%); RICHTER (89%); VERHAFTUNGEN (89%); FOLTER (87%); KRIEGSVREBECHE (87%); ARMEEN (78%); BEWILLIGUNGEN (78%); RECHTSANWÄLTE (78%); GEFÄNGNISSE (77%); MISSHANDLUNG & VERNACHLÄSSIGUNG (75%); AUSWÄRTIGE ÄMTER & DIPLOMATISCHE DIENSTE (71%); HILFSORGANISATIONEN (60%)

Syrer soll kein Flüchtling sein; Das Hamburger Obergerverwaltungsgericht gewährt einem Syrer keinen Flüchtlingsstatus. Er entging dem Wehrdienst, indem er das Land....

Industry: STREITKRÄFTE (90%); ARMEEN (78%); RECHTSANWÄLTE (78%)

Geographic: HAMBURG, DEUTSCHLAND (58%); SYRIEN (94%); DEUTSCHLAND (90%); EUROPA (79%)

Load-Date: January 14, 2018

End of Document